

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1836/2536

อัยการ กรมอัยการ
นาย สุพจน์ แซ่อึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 221

อัยการสูงสุดได้มีหนังสือลงลายมือ ชื่อรับรองว่ารูปคดีมีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย จึงรับรองฎีกาของโจทก์เพื่อศาลฎีกาจะได้พิจารณาพิพากษาต่อไป การรับรองให้ฎีกาเช่นนี้ชอบด้วยมาตรา 221 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ไม่จำเป็นต้องยกเหตุผลหรือระบุว่ามีความผิดในส่วนใดของฎีกาที่ศาลฎีกาควรจะวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 336 ทวิ, 357 และริบรณจักรยานยนต์ของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ข้อหาฐานรับของโจรจึงเป็นอันยุติตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว ที่โจทก์ฎีกาขอให้

ลงโทษจำเลยฐานรับของโจรด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยข้อหาฐานรับของโจรให้ มี ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในข้อแรกตามคำแก้ฎีกาของจำเลยว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่แล้ว แต่หนังสือ รับรองของอัยการสูงสุดที่แนบมาทำยฎีกามีข้อความเพียงว่า "เห็นว่า รูปคดีมีเหตุอัน ควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย อัยการสูงสุดจึงรับรองฎีกาของโจทก์เพื่อศาลฎีกาจะได้ พิจารณาพิพากษาต่อไป" โจทก์มิได้ยกเหตุผลหรือมีข้อความใดที่ปรากฏว่าฎีกาของ โจทก์ในข้อเท็จจริงในฎีกาข้างต้นมีเหตุผลอันควรในส่วนไหนที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย เพื่อพิจารณาต่อไปจึงไม่เป็นการรับรองฎีกาของโจทก์โดยชอบ เห็นว่า ในคดีซึ่งห้าม ฎีกาไว้โดยมาตรา 218, 219 และ 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้าอัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุผลอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย ก็ให้รับฎีกานั้นไว้พิจารณาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 คดีนี้อัยการสูงสุดได้มีหนังสือลงลายมือชื่อรับรองว่ารูปคดีมีเหตุอันควรที่ศาลฎีกา จะได้วินิจฉัย จึงรับรองฎีกาของโจทก์การรับรองให้ฎีกาของอัยการสูงสุดเช่นนี้ชอบ ด้วยมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ไม่จำเป็นต้องยก เหตุผลหรือระบุว่ามีความใดในส่วนใดของฎีกาที่ศาลฎีกาควรจะได้วินิจฉัยดังข้อ โต้แย้งของจำเลย"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรคสอง ประกอบกับอนุมาตรา (1)(2) จำคุก 1 ปีไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำ คุกมาก่อน เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป จึงให้รอกการลงโทษไว้มี กำหนด 2 ปีในระหว่างรอกการลงโทษนี้ ให้คุมความประพฤติของจำเลยโดยให้ไป รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมทุก 2 เดือนให้คืนรอก จักรยานยนต์ของกลางแก่เจ้าของ

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ